

السيد مأمور تنفيذ محكمة معان المحترم

بناءً على القرار المتخذ في الدعوى التنفيذية رقم (2026/11) لدى محكمة بداية معان الموقرة المتضمن إجراء الكشف على قطعة الأرض رقم (831) حوض رقم (8) بنر معيقيل الشمالي لوحة رقم (8) قرية موقع ام محجرة من أراضي معان ، فقد توجهنا نحن الخبراء المنتخبين برفقة مأمور تنفيذ محكمة معان و برفقة وكيل المحكوم له الى موقع القطعة موضوع الدعوى وبعد الوصول والوقوف على رقبة العقار قامت المحكمة بتسليمنا المبررات الخاصة بقطعة الأرض وهي سند التسجيل ومخطط الأراضي ومخطط الموقع التنظيمي المرفقة بالقضية ، وبعد أن تحلفنا القسم القانوني أمام المحكمة بأن نقوم باداء مهمتنا بكل أمانة وإخلاص فقد تفهمنا المهمة الموكولة إلينا وهي :-

1. بيان فيما إذا كان سند التسجيل لقطعة الأرض رقم (831) حوض رقم (8) بنر معيقيل الشمالي لوحة رقم (8) قرية موقع ام محجرة من أراضي معان تنطبق على واقع قطعة الأرض من جهة وتنطبق على المخططات من جهة أخرى .
2. وصف قطع الأراضي الواردة في البند الاول وصفاً دقيقاً وشاملاً وبيان نوعها وتنظيمها وفيما إذا كانت قريبة من الخدمات ام لا ووصف ما عليها من انشاءات ان وجدت .
3. بيان وتقدير قيمة حصة المدين قاهر خالد عبد الرحمن أبو حشيش في قطعة الأرض وما عليها من ابنية حسب سند التسجيل .
4. تصوير جميع اجزاء قطعة الأرض وما عليها وتزويدنا بصور منفردة عن التقرير .

الافصاح

نحيط هينكم الموقرة وعملاً بأحكام المادة (3/83) من قانون أصول المحاكمات المدنية بأنه لا يوجد أي ظروف أو أسباب من شأنها أن تؤثر على حيادتنا واستقلالنا مع أي من أطراف الدعوى أو وكلائهم أو هيئة المحكمة وعليه فإننا نضع بين يدي عدالتكم خبرتنا هذه .

وعليه فقد تبين لنا الآتي :-

1. بيان فيما إذا كان سند التسجيل لقطعة الأرض رقم (831) حوض رقم (8) بنر معيقيل الشمالي لوحة رقم (8) قرية موقع ام محجرة من أراضي معان تنطبق على واقع قطعة الأرض من جهة وتنطبق على المخططات من جهة أخرى .

بالرجوع الى موقع العقار للمرة الثانية والتجوال على حدوده حيث تم مطابقة الأوراق الخاصة بالقطعة وهي سند التسجيل ومخطط الأراضي والمخطط التنظيمي للقطعة فوجد انها متطابقة مع بعضها البعض من جهة ومطابقة مع الواقع من جهة أخرى .

2. وصف قطعة الأرض الواردة في البند الاول وصفاً دقيقاً وشاملاً وبيان نوعها وتنظيمها وفيما إذا كانت قريبة من الخدمات ام لا ووصف ما عليها من انشاءات ان وجدت .

✓ فإن القطعة الموصوفة ذات الرقم (831) حوض رقم (8) بنر معيقيل الشمالي لوحة رقم (8) قرية موقع ام محجرة من أراضي معان هي من نوع ملك خارج حدود البلديات وخارج حدود التنظيم .

✓ القطعة تقع في منطقة ام محجرة في الجهة الشرقية من قرية ابو الحسن وعلى مسافة (1900 م) بالقرب من خربة الداعوق الأثرية .

✓ طبوغرافية قطعة الأرض متعددة التضاريس وهي غير موصولة بأية خدمات .

✓ قطعة الأرض خالية من الابنية والانشاءات والمزروعات أو أية تحسينات أخرى .

✓ تبلغ مساحة القطعة الاجمالية حسب سند التسجيل المرفق (9503 م²) .

✓ علماً أن القطعة مملوكة بالكامل للمدين .

3. بيان وتقدير قيمة حصة المدين قاهر خالد عبد الرحمن أبو حشيش في قطعة الأرض وما عليها من ابنية حسب سندات التسجيل .

وعليه بالرجوع الى موقع القطعة وطبوغرافيتها وشكلها الهندسي وخدماتها وتنظيمها وبالأستئناس بالسعر الإداري للقطعة من خلال دائرة الأراضي والمساحة والبالغ (100) مائة دينار للدونم الواحد ، وبعد التباحث والتشاور وأخذ فكرة شاملة عن المنطقة والأسعار الدارجة والبيوعات في المنطقة هبوطاً وصعوداً وحسب خبرتنا فإننا نقدر قيمة قطعة الأرض بـ (200) مائتي دينار للدونم الواحد من القطعة .

لتصبح القيمة الاجمالية المقدرة للقطعة هي :-

$$2 \times 9503 \times 0.200 \text{ دينار} = 1900.600 \text{ دينار}$$

الف وتسعمائة دينار وثلثمائة 600 - أ .